

0001959-14.2017.8.26.0615

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Rafael Salomão Spinelli

Comarca: Tanabi

Foro: Foro de Tanabi

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 27/07/2022

... Está preso em razão de acusação de tráfico de drogas (conforme registro audiovisual).

E, como se vê, a confissão do réu não é isolada nos autos. Todos os demais elementos probatórios confirmam a autoria delitiva.

Com efeito, os policiais militares que depuseram como testemunhas afincaram que surpreenderam o acusado na posse da res furtiva e logo houve espontânea confissão. Não há, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Tanabi

Foro de Tanabi

2ª Vara

Rua Capitão Bonfim, 273, . - centro

CEP: 15170-000 - Tanabi - SP

Telefone: (17) 2221-5163 - E-mail: tanabi2@tjsp.jus.br

0001959-14.2017.8.26.0615 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

0001959-14.2017.8.26.0615

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOÃO VITOR DOS SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rafael Salomão Spinelli

Vistos.

JOÃO VITOR DOS SANTOS foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 155, caput, do Código Penal, porque, segundo a inicial acusatória, no dia 18 de maio de 2017, por volta das 17 horas, na propriedade rural Chácara Estância Duas Irmãs, Município de Cosmorama, subtraiu, para si, coisa alheia móvel consistente em uma bomba d'água, marca Leão, modelo 4R4PA-08, pertencente à Élia Rita Losápio (fls. 40/41).

A denúncia foi recebida no dia 10/07/2018 (fls. 54).

Não localizado para citação pessoal, o réu foi citado por edital (fls. 96/98).

Decorrido em branco o prazo para oferecimento de resposta à acusação, em 02/12/2019

o feito foi suspenso nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal (fls. 104).

Em 04/08/2021 o réu foi localizado e citado pessoalmente (fls. 124).

Resposta à acusação a fls. 129/134.

Aos 03/03/2022 foi revogada a suspensão do feito e designada audiência de instrução (fls. 145/148).

Na audiência de instrução realizada em 02/06/2022 foram inquiridas as testemunhas Silmar Leite de Moraes e Odair Antônio Caporalini. Ausente o representante da vítima, Francisco Donizete Mendonça Gonzales, tendo o Ministério Público desistido de seu depoimento, o que foi homologado. Em seguida, o acusado foi interrogado.

Encerrada a instrução, passou-se aos debates orais, oportunidade em que o Ministério Público afirmou que autoria e materialidade delitivas estão cabalmente demonstradas pelas provas produzidas no curso da ação penal, inclusive tendo o acusado confessado a prática do delito, impondo-se a prolação de sentença condenatória. A Defesa requereu a concessão de prazo para apresentação de memoriais, pedido que foi deferido (fls. 198/199 e registro audiovisual).

Em suas alegações finais, a Defesa sustentou que há atipicidade material em razão da insignificância da res furtiva, impondo-se a prolação de sentença absolutória. Subsidiariamente, pugnou pelo reconhecimento da figura do furto privilegiado ou, em último caso, pela aplicação da pena mínima, observando-se a confissão espontânea do acusado (fls. 201/207).

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A pretensão penal é procedente.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo(a)s boletins de ocorrência (fls. 3/4 e 6/8), auto de exibição e apreensão (fls. 10/11), auto de depósito (fls. 12), auto de avaliação (fls. 18) e demais provas produzidas no curso da instrução criminal.

Em relação à autoria, também não restam dúvidas.

As testemunhas Silmar Leite de Moraes e Odair Antônio Caporalini, policiais militares, afirmaram em juízo que receberam via 190 informação de que o réu estava em atitude suspeita, posto que portava um objeto e vários metros de fio. Foram ao encontro do acusado e lograram abordá-lo na posse dos fios, já queimados, e de uma bomba d'água. Indagado, o réu confessou que, no fim da tarde do dia anterior, adentrou em uma propriedade rural e de lá subtraiu a bomba de um poço e os fios (conforme registro audiovisual).

O acusado João Vítor dos Santos, em juízo, confessou a prática delitiva. Disse que estava passando pela propriedade rural da vítima e adentrou em uma plantação de eucalipto para urinar. Viu a bomba no chão, achou que estava abandonada e decidiu levá-la consigo, mesmo sabendo que tinha dono. No dia seguinte, vários policiais compareceram em sua residência e o acusado os levou até o local do furto, confessando a prática delitiva. Não tem nada contra a vítima e as testemunhas. Está preso em razão de acusação de tráfico de drogas (conforme registro audiovisual). E, como se vê, a confissão do réu não é isolada nos autos. Todos os demais elementos probatórios confirmam a autoria delitiva.

Com efeito, os policiais militares que depuseram como testemunhas afincaram que surpreenderam o acusado na posse da res furtiva e logo houve espontânea confissão. Não há, noutro giro, qualquer prova que possa trazer dúvida acerca da ocorrência dos fatos descritos na denúncia ou acerca da autoria do ilícito.

Por fim, não há falar, no caso, em atipicidade decorrente da insignificância do objeto furtado, uma vez que tal foi avaliado em R\$700,00, quantia que não pode ser considerada insignificante.

Passo à fixação da pena.

Considerando o disposto no artigo 59 do Código Penal, sobretudo a existência de mau antecedente (cf. fls. 183/192 – feito n.º 0004041-65.2017.8.26.0664), fixo a pena base em um ano e dois meses de reclusão. Não há agravantes aplicáveis. Em razão da atenuante da confissão espontânea, reduzo a pena ao mínimo legal: um ano de reclusão. Ante a ausência de causas de aumento ou de diminuição da pena, torno a reprimenda definitiva.

Não há que se falar em aplicação do § 2.º do artigo 155 (Código Penal), uma vez que, embora tecnicamente primário, a coisa furtada não é de pequeno valor, conforme já esclarecido em parágrafo anterior.

No que tange à pena de multa, fixo-a em dez dias-multa, pelos motivos já expostos. Considerando a situação econômica do agente, fixo o valor unitário no mínimo legal cominado.

A culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado não recomendam a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou a suspensão condicional da pena, uma vez que se trata de réu portador de mau antecedente consubstanciado por condenação definitiva também em razão da prática de crime patrimonial.

Tendo em vista o disposto no artigo 33, § 3.º, e no artigo 59, ambos do Código Penal, sobretudo a existência de mau antecedente, o regime inicial de cumprimento da pena deverá ser o semiaberto.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão penal e, assim, pela prática do crime descrito no artigo 155, caput, do Código Penal, CONDENO JOÃO VITOR DOS SANTOS às penas de um ano de reclusão e de dez dias-multa com valor unitário no mínimo legal cominado. O regime inicial de cumprimento da pena é o semiaberto.

Condene o réu, ainda, ao pagamento de custas estaduais, estabelecidas em 100 (cem) UFESP(s), com fundamento no artigo 4.º, § 9.º, "a", da Lei n.º 11.608/03, com a observância de que é beneficiário da gratuidade processual.

Não há alteração na situação fática, motivo pelo qual poderá o sentenciado recorrer em liberdade.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Tanabi, 26 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA